אי מתעסק אית ביה איסור תורה

1) **<u>תלמוד בבלי מסכת שבת דף ג עמוד ב "אמר אביי: פשיטא לי" עד "משחשיכה - קנסוה רבנן."</u>**

2) **<u>שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף א</u>**

המבשל בשבת, (או שעשה אחת משאר מלאכות), (טור), במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד; בשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד; (ואם אמר לאינו יהודי לעשות לו מלאכה בשבת, ע"ל סימן ש"ז סעיף כ').

3) **<u>שו"ת עונג יום טוב סימן כ</u>**

שאלה. איש אחד שגג והעמיד בשבת קדירה קרוב לאש שהי' בוער בתנור להחם הבית ולא ידע שיש בקדירה תבשיל חי כי היה סבור שהקדירה רקנית והעמידה שם בלא כוונת בישול ונתבשל התבשיל שבתוך הקדירה עד שהי' ראוי לאכול אם מותר באכילה ביום השבת או לא

וקצת יש להביא ראי' ג"כ דכל מלאכת שבת אף במתעסק או במתכוין לזה ועשה באחר מיקרי נעשה איסור כמו שוגג דשבת מהא דאמר בשבת (דף ד) היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ תני חדא מותר להחזירה ותני חדא דאסור להחזירה ומשני כאן מבעוד יום כאן משחשיכה מבעוד יום דלא עביד איסורא לא קנסוהו רבנן משחשיכה דעבד איסורא קנסוהו רבנן שלא להחזירה ומיירי שם בשוגג. וקשה כיון דהש"ס בעי לשנויי הא דלא קנסוהו רבנן שלא להחזירה מיירי בדלא עביד איסורא ל"ל לאוקמי מבעוד יום שזהו דוחק דמיירי שהוציא מבעו"י וחשכה עליו לוקמי שהוציא בשבת גופא רק שהי' בדרך מתעסק ולא כיון להוציא או שסבור שהם פירות אחרים (כדאמרינן בכריתות דמתכוין ללקוט תאנים וליקט ענבים פטור מטעם דלא הוי מלאכת מחשבת) וכיון דבמתעסק לא עביד שום איסור לא קנסוהו רבנן. אבל בשוגג דיש איסור תורה בשגגה אסור להחזירה ומדלא מוקי הש"ס הכי ע"כ דכל מתעסק דמי לשוגג לענין זה דמיקרי עביד איסור כיון דעביד מעשה בגופו ועי"ז נעשה מלאכת שבת ורק לענין חטאת פטריה רחמנא אבל איסור שבת שלא בכוונה איכא. ולפי"ז נראה דכמו דמבשל בשבת גזרו שלא יאכל בו ביום ה"ה במבשל בדרך מתעסק נמי לא יאכל בו ביום דלענין איסור שבת לא שני לן בין שוגג למתעסק ומקרי נעשה מלאכת שבת כן נלע"ד:

4) **<u>שו"ת ארץ צבי חלק א סימן עו</u>**

. . . דפליגי בי' המג"א והדג"מ במוציא חפץ לרה"ר במתעסק ונזכר בהיותו ברה"ר אם יחזור וילך להרה"י שהוציא משם או יעמוד וכאן הרי מפורש הדין דיעמוד . . . אדרבא הי' לו להמתין עד שיביאנו אליו ויצוונו לחזור לרה"י. . . קשה איך מותר לו לעמוד ולגמור מלאכה דאורייתא, ומינה נמי יש לפשוט ס' רעק"א בשו"ת (סי' ח') אם מתעסק יש בו איסור דאורייתא, וכאן מוכח דמתעסק אין בו איסור דאורייתא דאל"כ איך מותר לו לגמור מלאכה דאורייתא דהוצאה . . . ומזה ראיה דמתעסק לית ביה איסור תורה:

5) **<u>שו"ת אז נדברו חלק ו' סימן יז</u>**

מענין הנאה ממעשה שבת ע"י מתעסק
אחד שהדליק את אור החשמל בשבת על ידי שנשען על כפתור המדליק בלא מתכוין אם מותר להשתמש לאורו בו ביום ואציע ספיקותי, דהנה במעשה מלאכה בשבת בשוגג מבואר בשו"ע סי' שי"ח ס"א דבו ביום אסור אפילו לאחרים, ושוגג מיקרי שגגת שבת או שגגת מלאכה כמבואר בשבת פרק כלל גדול אבל בנידון דידן לא הוי שגגה דלא נתכוין כלל למלאכה וזה נכנס בגדר מתעסק או אפי' פחות מזה, ובדין מתעסק מובא בשו"ת עונג יו"ט סי' כ' שאלה באחד שהניח קדירה על האש בשבת בחשבו שהיא ריקנית, והי' בו בשר חי ונתבשל ואסרו לאכלו בו ביום משום דמתעסק פטור רק מקרבן כדרשינן מקרא, אבל מלאכה בשוגג מיקרי, עיי"ש, ובנידון דידן י"ל דאפי' מתעסק לא הוי משום דלא כיון כלל למלאכה ולא הוי מלאכת מחשבת ועיין בשו"ת רעק"א ח"א סימן ח' שחילק בין מתעסק להיכא דליכא מלאכת מחשבת דבליכא מלאכת מחשבת אינן בכלל מלאכה ולא נעשה העבירה כלל ואפי' להפרישו אין צריך עיי"ש (והעונג יו"ט שם מפלפל בדבריו). . .

כמעט שאין לי להוסיף הרבה כי יש כאן שאלת חכם יותר מחצי תשובה ובפלוגתת רעק"א ועונג יו"ט אין באפשרותי להעמיק כי הם דברים רחבים וגם אין כעת ספרים תח"י וגם הספרים הנ"ל אינם תח"י אבל לע"ד שא"צ לכ"ז בקשר לנידונינו ראשית הלא כתב המ"ב דבמקום צורך יש לסמוך על הפוסקים כר"מ וא"כ בודאי שאפשר לסמוך לכתחילה על רעק"א דאין כאן חטא כלל וגם דאפשר דגם העונג יו""ט יודה בנידונינו כמו שהעיר בעצמו.
ועוד נראה דיש לדון דזה מקרי קרוב לאונס אף דאמרינן בב"ק כ"ו ב' היתה אבן מונחת לו בחיקו לא הכיר בה וכו' דלענין שבת פטור רק משום מלאכת מחשבת ולענין נזיקין חייב ורק לענין גלות פטור עיי"ש בתו' ובשבת ס"ח ב' ד"ה משמואל נראה לי דשאני התם דאדם צריך להתבונן מה שיש לו בחיקו שלא יזיק אבל נידונינו דומה להמשנה המניח את הכד לפי שאין דרכן של בנ"א להתבונן בדרכים עיי"ש בתו' והכא דומה לנתקל בדבר אחר דכ"ש שאין דרכן של בנ"א להתבונן על מה שהוא נשען בהיותו בביתו.

6) **<u>ארחות שבת (ח"ג) כ"ה - ד'</u>**

מעשה שבת במתעסק
העושה מלאכה אסורה בשבת באופן שהוא מוגדר כמתעסק כגון שנתקל במתג החשמל דרך הילוכו ונדלק האור נחלקו בזה הפוסקים יש שהתירו להשתמש באור הזה ויש שהחמירו בזה.

7) **<u>פניני הלכה - ספר שבת פרק כו הלכה ג</u>**

אם עשה את המלאכה כמתעסק, כיוון שלא היתה שום כוונה במלאכה, גם כאשר המלאכה אסורה מהתורה, אין איסור ליהנות ממה שעשה. למשל, אם תוך שעבר ליד הקיר או נשען עליו גרם בלי כוונה להדלקת האור, מותר ליהנות ממנו. שכן ישנו הבדל בין שוגג ל'מתעסק', שבזמן שבית המקדש היה קיים, מי שעשה מלאכה בשגגה, היינו שידע שהוא עושה מלאכה אלא ששכח שהיום שבת או שלא ידע שמלאכה זו אסורה, היה חייב להביא קרבן חטאת. אבל מי שעשה מלאכה בלי משים, כ'מתעסק', פטור מקרבן. וכיוון שדין 'מתעסק' קל מדין שוגג, אין איסור ליהנות ממה שנעשה ב'מתעסק'.

8) **<u>פסקי תשובות אורח חיים סימן שיח אות טו</u>**

מעשה שבת ב'מתעסק' ו'תנוקות שנשבו'
מ"ב סק"ו: שגג בדין או שכח, כל זה בכלל שוגג הוא. ושוגג היינו זה שיודע ששבת היום, ויודע שעושה מלאכה, אלא שאינו יודע שמלאכה זו שעושה אסורה מן הדין, וכן בכלל שוגג מי ששכח ששבת עתה, ואפילו לרגע קט מחמת עייפותו או הרגל וכדומה, ובמודע עשה אז מלאכה האסורה.
אבל אם בלי משים לב עשה מלאכה האסורה בשבת, כגון שהניח קדירה על הכיריים כשלא ידע כלל שהאש דולקת שם, או הוסיף מים לחמין בחשבו שהמים מבושלים וחמים קצת, או שפך מים על זרעים בחשבו שהם תלושים, או נשען על הכותל בלי משים לב שיש מאחוריו מתג חשמלי והדליק או כיבה האור, או פתח דלת המקרר בלא שידע שיש שם אור שידלק על ידי כך, או שיצא מרשות לרשות ולא ידע שיש בכיסו איזה חפץ או מפתח, או שלא ידע שהעירוב קרוע, כל אלו וכיוצא בזה דינם כ'מתעסק', שמצינו לדון בפוסקים אם דינו כשוגג, או קל יותר משוגג ואין בו כלל איסור הנאה והשתמשות מטעם 'מעשה שבת', וכן הלכה כי מעשה שבת 'קנסא' הוא, ובקנסא שמעינן להקל.
ודע, כי חילונים אשר המה בגדר 'תינוקות שנשבו', דהיינו שלעולם לא ידעו מאיסור שביתה ממלאכות בשבת, גם כן דינם כאנוסים וכמתעסק, ואין לאסור 'מעשה שבת' שלהם, אמנם בזמננו מועטים המה הנמצאים בהגדרה זו, כי בדרך כלל יודעים שיש ענין שביתה ממלאכות בשבת, ואזי המה ברובם שוגגים (כשאין יודעים שדבר זה אסור) ומיעוטם מזידים.